Note réglementaire : notification d'incident (1 page)

Victime fictive : aucune déclaration réelle n'est faite ni préparée pour l'envoi. Rédigée le 2026-10-06 ; textes et pages officielles à **revérifier à la date de toute utilisation réelle**.

Régime	S'applique à Helios si…	Ce que disent les sources consultées	Statut pour ce dossier
OIV / SIIV (Code de la défense, art. L1332-6-2)	l'incident affecte un système d'information d'importance vitale (SIIV) ; **le statut OIV d'Helios est fourni par l'énoncé**	Notification **« sans délai »** : l'article L1332-6-2 (en vigueur depuis le 2013-12-20, lu sur Légifrance) vise le Premier ministre, et la page ANSSI « Notifications réglementaires » indique l'ANSSI comme destinataire opérationnel ; formulaire papier ou en ligne ; les types d'incidents sont précisés par arrêtés sectoriels	Statut OIV : **fourni par l'énoncé du sujet** (donnée d'entrée du scénario, retenue telle quelle). Qualification SIIV et arrêté sectoriel : **INCONNUS** (non fournis). Obligation : applicable si un SIIV est touché, ce qui n'est pas établi
NIS 2	transposition en droit français achevée et entité dans le champ	La page ANSSI (contenu du 2026-03-17) renvoie à un « projet de loi Résilience » non encore adopté ; sources secondaires : examen à l'Assemblée annoncé à partir du 7 octobre 2026	**Aucun délai NIS 2 n'est applicable en l'état** ; ne pas importer 24 h / 72 h dans le régime OIV. État ultérieur non revérifié sur Légifrance (limite)
RGPD (art. 33)	une **violation de données personnelles** est établie avec un risque pour les personnes	Notification à la CNIL **dans les 72 h** après en avoir pris connaissance, en une ou plusieurs étapes (page CNIL)	**Non déclenchée en l'état** : le contenu des 2,47 Go est inconnu ; la date de « prise de connaissance » n'est pas fixée
Règles sectorielles (énergie)	l'entité relève d'un arrêté sectoriel	Les obligations OIV sont déclinées par secteur	**Aucun secteur réglementaire précis n'est inventé** : à déterminer avec l'autorité compétente

Pour chaque notification possible

Élément	OIV / ANSSI (CERT-FR)	RGPD / CNIL
Destinataire	ANSSI	CNIL
Délai	sans délai (pas de nombre d'heures fixé par la page consultée)	72 h après prise de connaissance, complément possible
Canal	formulaire de déclaration (papier ou en ligne, plateforme de l'ANSSI)	téléservice de notification de violation
Contenu minimal	type d'incident, systèmes affectés (la page n'en liste pas davantage)	nature de la violation, catégories et nombre approximatif de personnes et d'enregistrements, conséquences probables, contact DPO, mesures prises
Pièces utiles issues du dossier	chronologie (bornes d'observation), hôtes touchés, volume sorti	idem, après qualification des données

Incertitudes et décisions préalables

1. **Qui qualifie** les SIIV concernés et le moment de « prise de connaissance » (le statut OIV étant fourni) ? Décision relevant de la direction et du responsable sécurité d'Helios, hors périmètre de la mission.
2. Les données exfiltrées contiennent-elles des données personnelles ? Tant que c'est inconnu, le délai RGPD ne peut ni être écarté ni constaté.
3. La loi de transposition de NIS 2 sera-t-elle en vigueur à la date de l'incident réel ? Revérification obligatoire.
4. Les dates du dossier sont des bornes d'observation (mémo daté avant les faits) : l'heure de départ du délai est donc **incertaine**.

Sources : ANSSI, notifications réglementaires ; ANSSI, directive NIS 2 ; CNIL, notifier une violation ; Légifrance, article L1332-6-2. Consultées le 2026-10-06.